

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 901/2542 ร้อยตำรวจตรีหรือจำสิบตำรวจหรือนาย
สมพล พัฒนวิเชียร

ผู้ถูกกล่าว
หา

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1)

ผู้ถูกกล่าวหาไปพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่บ้านพักเพื่อขอร้องให้ช่วยปล่อย
ชั่วคราว พ.หรือรอการลงโทษแก่ พ.เพื่อต้องการช่วยเหลือ พ.ซึ่งเป็นหลานโดยสุจริต
ใจตามสมควรแก่กรณี และผู้ถูกกล่าวหาได้เสนอผลประโยชน์เป็นเงินแก่ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล เมื่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลปฏิเสธและแนะนำให้ไปปรึกษาทนายความ ผู้
ถูกกล่าวหาจึงกลับไปโดยดี ทั้งผู้ถูกกล่าวหาได้กล่าวรับรองต่อ พ.หรือผู้ใดว่าศาลจะ
ให้ปล่อยชั่วคราว พ.หรือตัดสินรอการลงโทษให้แก่ พ.เช่นนี้ การกระทำของผู้ถูก
กล่าวหาจึงมิใช่เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตาม ป.วิ.พ.มาตรา 31
(1)

คดีสืบเนื่องมาจาก นางเพ็ญศรีหรือตัว สำนีว่องหรือคนสุภาพถูกฟ้องเป็นจำเลย
ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๔๔๒/๒๕๔๑ หมายเลขแดงที่ ๔๖๗/๒๕๔๑ของศาลชั้นต้น
ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ลงโทษจำคุกนางเพ็ญศรี ๓ ปี ในวันดังกล่าว นายดาบตำรวจพยัพ

ตั้งอัน ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจและรักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดหลังสวน ขณะกำลังคุมตัวนางเพ็ญศรีออกจากห้องพิจารณาเพื่อกลับเข้าห้องควบคุมของศาล นางเพ็ญศรีพูดกับนายดาบตำรวจพยัพว่า จำสืบตำรวจสมพล พัฒนวิเชียร ผู้ถูกกล่าวหา รับปากว่าจะวิ่งเต้นในเรื่องประกันตัวและเรื่องคดี ทั้งได้เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาไปแล้ว แต่ไม่เห็นว่าจะได้ผลอะไร และผู้ถูกกล่าวหายังรับปากว่าจะวิ่งเต้นในชั้นอุทธรณ์ให้อีก นอกจากนี้นางเพ็ญศรีเคยพูดในลักษณะเดียวกันต่อ นายดาบตำรวจไพฑูรย์ม้นทรานนท์ และนายดาบตำรวจโกสิน สุวรรณชาติ ว่าเสียเงินไปเป็นแสนแล้ว แต่ยังประกันตัวไม่ได้และยังต้องติดคุก นายดาบตำรวจพยัพเกรงว่าจะมีผู้หลอกลวงนางเพ็ญศรีโดยแอบอ้างศาลเพื่อหาผลประโยชน์ อันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นแก่ศาลและผู้พิพากษา จึงทำบันทึกข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑ (๑), ๓๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ จึงให้จำคุกร้อยละตำรวจตรีหรือจำสืบตำรวจหรือนายสมพล พัฒนวิเชียร ผู้ถูกกล่าวหา ๒ เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางได้สอบสวนข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า นางเพ็ญศรีหรือตัว สำนัล ว่องหรือคนสุภาพ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๖๗/๒๕๔๑ของศาลชั้นต้น ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก ๓ ปี ในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา เมื่อวันที่๒๗ กุมภาพันธ์

๒๕๔๑ ซึ่งก่อนหน้านั้นในชั้นฝากขัง นายอวยชัย คนสุภาพ อดีตสามีของนางเพ็ญศรี ได้พาผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของนางเพ็ญศรีมาเยี่ยมนางเพ็ญศรีที่ห้องควบคุม ผู้ต้องหาของศาลชั้นต้น และรับปากนางเพ็ญศรีว่าจะช่วยเหลือติดต่อให้ศาลชั้นต้นสั่งปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา หลังจากนั้นผู้ถูกกล่าวหาและนายอวยชัยได้ไปพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นที่บ้านพักและสอบถามว่าลูกหลานถูกจับ มีทางช่วยเหลือได้หรือไม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นให้กลับไปหาทนายความ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาขอให้ผ่อนหนักเป็นเบาโดยรอกการลงโทษหรือปรับแทน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลก็บอกว่าไม่ได้ ต้องแล้วแต่รูปคดี นางเพ็ญศรีไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาและถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก ผู้ถูกกล่าวหาได้พูดกับนางเพ็ญศรีว่าจะช่วยให้นางเพ็ญศรีได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ โดยบอกว่าไม่ทราบว่านายที่กรุงเทพฯ ยังอยู่หรือเปล่า แต่นางเพ็ญศรีก็ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาว่ามี ผู้ถูกกล่าวหาที่มีพฤติการณ์เรียกร้องผลประโยชน์เป็นเงินจากนางเพ็ญศรีเพื่อนำไปวิ่งเต้นคดีให้ได้รับการประกันตัวหรือเพื่อให้รอกการลงโทษหรือไม่ จากการไต่สวนของศาลชั้นต้นก็มีแต่คำเบิกความของนายดาบตำรวจพยัพ ตั้งอัน เท่านั้นที่ยืนยันว่าในวันที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนางเพ็ญศรีนั้น นางเพ็ญศรีร้องให้ เมื่อสอบถามก็ได้ความว่าได้เสียเงินวิ่งเต้นให้ผู้ถูกกล่าวหาไปเป็นแสนแล้ว แต่ก็ประกันตัวไม่ได้ ทั้งยังถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกด้วย ซึ่งเป็นเพียงคำบอกเล่า มิได้รู้เห็นว่ามี การเสียเงินให้ผู้ถูกกล่าวหาไปจริงหรือไม่ ส่วนนางเพ็ญศรีนั้นเพียงแต่เบิกความว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยไปเยี่ยมพร้อมกับนายอวยชัย และถามพยานว่ามีเงินหรือไม่ จะช่วยวิ่งเต้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นให้ปล่อยชั่วคราวเพราะรู้จักกัน เป็นเพื่อนกับบุตรชาย พยานบอกว่าไม่มีเงินและไม่ปรากฏว่าพยานได้ให้เงินแก่ผู้ถูกกล่าวหาไปเพื่อเป็นค่าวิ่งเต้นดังกล่าวแต่อย่างใด นายอวยชัย อดีตสามีนางเพ็ญศรีก็เบิกความว่า เมื่อผู้ถูกกล่าวหาทราบว่านางเพ็ญศรีซึ่งเป็นหลานถูกจับก็มาเยี่ยมพร้อมกับพยาน และพูดว่าจะไปช่วยพูดกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้น

ต้นให้ อาจได้รับการปล่อยชั่วคราว เพราะเคยเห็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นมาตั้งแต่เด็ก มีบ้านอยู่ใกล้กัน และรู้จักบิดามาริยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นด้วย หลังจากนั้นประมาณ ๑สัปดาห์ ผู้ถูกกล่าวหาและพยานไปพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นที่บ้านพัก ผู้ถูกกล่าวหาถามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นว่า หลานถูกจับจะขอให้ช่วยปล่อยชั่วคราวได้หรือไม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นปฏิเสธ ผู้ถูกกล่าวหาจึงถามต่อไปว่า ถ้าอย่างนั้นขอให้ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยตัดสินรอกการลงโทษและลงโทษปรับแทนจะได้หรือไม่ แต่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นตอบว่าไม่ได้ ต้องแล้วแต่รูปคดี

ดังนั้นจากคำเบิกความของนายอวยชัยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้เรียกร้องผลประโยชน์เป็นเงินจากนางเพ็ญศรีเพื่อนำไปวิ่งเต้นให้ได้รับการประกันตัวหรือเพื่อให้รอกการลงโทษแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นที่บ้านพักเพื่อขอร้องให้ช่วยปล่อยชั่วคราวหรือรอกการลงโทษนั้น ก็เป็นการทำไปเพื่อต้องการช่วยเหลือนางเพ็ญศรีซึ่งเป็นหลานโดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้เสนอผลประโยชน์เป็นเงินแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นแต่อย่างใด และเมื่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นปฏิเสธและแนะนำให้ไปปรึกษาทนายความ ผู้ถูกกล่าวหา ก็กลับไปโดยดี ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กล่าวรับรองต่อนางเพ็ญศรีหรือนายอวยชัยว่าศาลชั้นต้นจะให้ปล่อยชั่วคราวหรือตัดสินรอกการลงโทษให้แต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นในชั้นฎีกานางเพ็ญศรียังได้ทำบันทึกลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน๒๕๔๑ ด้วยลายมือของตนเองยืนยันว่านางเพ็ญศรีไม่เคยให้เงินแก่ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้ช่วยวิ่งเต้นคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกกล่าวหาได้ช่วยเหลือนางเพ็ญศรีโดยสุจริตใจเพราะเป็นญาติกันโดยมีศักดิ์เป็นอาและด้วยความสงสารลูกของนางเพ็ญศรี เช่นนี้ จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหา นั้นกระทำไปโดยสุจริตด้วยเจตนาที่จะช่วยเหลือนางเพ็ญศรีซึ่งเป็นญาติกันตามสมควรแก่กรณี ทั้งไม่ปรากฏว่าได้เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์เป็นเงินตอบแทนแต่อย่างใด จึงมิใช่เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑ (๑)

พิพากษากลับเป็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล.

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-วุฒินันท์ สุขสว่าง-วิรัช ลิ้มวิชัย)

ศาลจังหวัดหลังสวน - นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ